القول المبرور

في نبش القبور

تأليف

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ،،،

فهذه رسالة لطيفة في أحكام نبش القبور ومذاهب العلماء فيها، وقد رتبتها على المسائل، واشتملت على إحدى عشرة مسألة، والله أسأل أن ينفع بها كاتبها وقارئها إنه نعم المولى ونعم النصير.

د. محمود محمد الشبلي
أبو عبد الباري الصومالي

المسألة الأولى:

وجوب احترام قبور المسلمين

واحترام موتاهم وبيان حقوق أهلها

قال السيد سابق في فقه السنة:" اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شئ منه من لحم أو عظم، فإن بقي شئ منه فالحرمة باقية لجميعه "(١).

واستدلوا على ذلك بأحاديث:

الأول: بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا:" كسر عظم الميت ككسره حيا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى فى السنن الكبرى وصححه الألباني في الإرواء (٢).

وهذا الحديث صريح في أن حرمة الميت بعد موته تبقى كما كانت قبل ذلك، فيحرم التعرض لقبورهم ما بقي منهم شيء

---

(١) فقه السنة (١/٥٥٩).

(٢) رواه أحمد (رقم ٢٤٧٣٩) وأبو داود (رقم ٣٢٠٧) وابن ماجه (رقم ١٦١٦) والبيهقى فى السنن الكبرى (رقم ٦٨٧٠) وصححه الألباني في الإرواء (رقم ٧٦٣).

لعموم الحديث، ولأنه مع بقاء العظام قد يستلزم التعرض لها بالحفر كسر عظامها، وهو مما اتفق عليه العلماء كما تقدم.

الثاني: حديث بشير بن الخصاصية قال: بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبور المسلمين فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، فرمى بهما" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني(١).

---

(١) رواه أحمد (رقم ٢٠٧٨٤) وأبو داود (رقم ٣٢٣٠) والنسائي (رقم ٢٠٤٨) وابن ماجه (رقم ١٥٦٨) والحاكم (رقم ١٣٨١) وصححه الألباني في الإرواء (رقم ٧٦٠).

الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد (١).

وهذان الحديثان يدلان على كراهية المشي في المقابر والجلوس عليها لاحترام الموتى، وبمعنى ذلك كل ما ينبئ عن إهانة وعدم احترام.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي يقتضي التحريم، وهو قول ابن حزم واختاره الألباني في أحكام الجنائز.

---

(١) رواه مسلم (رقم ٩٧١) وأبو داود (رقم ٣٢٢٨) وابن ماجه (رقم ١٥٦٦) وأحمد (رقم ٩٠٤٨، ٩٧٣٢).

المسألة الثانية:

ما لا ينبغي أن تكون عليه

القبور في المنظور الشرعي

القبور بيوت لأهلها الذين فيها، ولها آدابها وأحكامها الخاصة بها والتي تجب مراعاتها، وهذه جملة مما صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها ما كان في معناها:

الأول: حديث جابر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه رواه مسلم(١).

وفي الحديث تحريم تجصيص القبر والجلوس والبناء عليه، فينبغي التحرز منها، وتجنبها في القبور، وهي مما تفترق فيه بيوت الأموات والأحياء.

---

(١) رواه مسلم (رقم ٩٧٠/ ٩٤).

فائدة: جاءت في الحديث زيادة النهي عن الكتابة على القبور، وقد اختلف في ثبوتها، والصواب ضعفها، وقد أفردت جزء في طرقها والحكم عليها.

الثاني: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا عقر في الإسلام" رواه عبد الرزاق وأبو داود وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن حبان والرامهرمزي والبيهقي عن معمر عن ثابت النباني عن أنس بن مالك به. وسنده صحيح (١).

---

(١) رواه عبد الرزاق (رقم ٦٦٩٠، ٩٨٢٩) ومن طريقه أبو داود (رقم ٣٢٢٢) وأحمد (رقم ١٣٠٣٢) وعبد بن حميد (رقم ١٢٥١ المنتخب) والبزار (رقم ٦٩١٨) وابن حبان (رقم ٣١٤٦) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص ٢٥٠) والبيهقي (رقم ٧٠٦٩، ١٩٣٥١).

وهذا الحديث انفرد به معمر عن ثابت، وفي روايات معمر عن ثابت كلام، ففى شرح علل الترمذي لابن رجب (٦٩١/٢) عن علي بن المديني: وفى أحاديث معمر عن ثابت غرائب ومنكرات، وذكر على أنها تشبه أحاديث أبان بن أبى عياش".

وقال العقيلي: أنكرهم رواية عن ثابت معمر ".

وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى ابن معين قال: حديث معمر عن ثابت مضطربٌ كثير الأوهام ". ولهذا تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث.

قال الترمذي في العلل الكبير (رقم ٤٨٢): سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس".

وذكر ابن أبي حاتم في العلل (٣/ ٥٧٢) عن أبيه أنه قال: هذا حديث منكر جدا".

وقال الدارقطني في "الأفراد" (ق ٧٤/أطراف الغرائب):" تفرد به معمر، عن ثابت، عنه، ولا أعلم رواه عنه غير عبد الرزاق".

قال أبو عبد الباري: الرواية التي أشار إليها البخاري، هي عند عبد الرزاق (رقم ١٠٤٣٤) وفيه بعض الحديث، وكأن البخاري يشك في أن معمرا حمله عن أبان بن أبي عياش، وهو قريب من قول علي بن المديني المتقدم.

وقد تضمن هذا الحديث النهي عن الذبح عند القبور، وذلك على تفسير عبد الرزاق وغيره من أهل العلم.

وفي المحدث الفاصل للرامهرمزي:" قال محمد بن سعيد الترمذي: فسألت أبا عبيد عن العقر؟ فقال: لا أدري. ثم سألوا أبا عبد الله بن الأعرابي عنها؟ فقال: لا أدري. ثم سألوا أبا عمرو الشيباني؟ فقال: لا أدري، فقيل: سلوا أهلها. فقالوا لأحمد بن حنبل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا عقر في الإسلام"؟ فقال: كانوا في الجاهلية إذا مات فيهم السيد عقروا على قبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:" لا عقر في الإسلام ".

قال محمد بن سعيد: فأخبرت أبا عمر هلال بن العلاء الرقي، فأعجب بقول أحمد وأنشد:

وإذا مررت بقبره فاعقر به ... كوم الهجان وكل طرف سابح ثم قال لي: عقر في الجاهلية على قبر ربيعة بن مكدم، وفي

الإسلام على قبر المغيرة بن المهلب، عقر عليه كعب بن أبي سود "(١).

الثالث: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على أن لا تدع تمثالا - وفي رواية: صورة - إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته" رواه مسلم(٢).

وهذا الحديث يدل على تحريم رفع القبر فوق شبر، لأن الأمر للوجوب.

الرابع: حديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها " رواه مسلم (٣).

---

(١) المحدث الفاصل للرامهرمزي (ص ٢٥٠، ٢٥١).

(٢) رواه مسلم (رقم ٩٦٩).

(٣) رواه مسلم (رقم ٩٨/ ٩٧٢)

وهذا الحديث يدل على تحريم الصلاة إلى القبور خشية الافتتان بها.

الخامس: حديث عائشة وعبد الله بن عباس معا قالا: " لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: - وهو كذلك - لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا" رواه البخاري ومسلم (١).

وهذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد عليها، وقد تقدم قبله تحريم الصلاة إليها، وغير ذلك من هذه الآداب.

---

(١) رواه البخاري (رقم **٤٣٥**) ومسلم (رقم **٥٣١/٢٢**).

المسألة الثالثة:

واقع القبور في المفهوم

والمنظور الصوفي

واقع القبور في الفكر الصوفي يختلف بعض الاختلاف عن المفهوم الشرعي المتقدم ذكره ، ويكمن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: قبور العامة ، وهي لا تختلف في التعامل معها من المنظور الإسلامي المتقدم ذكره اللهم إلا بعض التجاوزات التي قد يرتكبها بعض الناس من غير تخصيص بالفكر الصوفي.

القسم الثاني: قبور المعظمين من الأولياء ، ولها أحكام خاصة بها في الفكر الصوفي يختلف عن المفهوم الشرعي وأحكامه، وهو فكر ناشئ عن مفهوم الولي وتصرفه في حياته وبعد موته، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:

أولا: يرى المتصوفة لزوم بناء قبة على قبر الولي للدلالة على تعظيمه وتكريمه والاعتراف بولايته وإقرار قدرته على التصرف واستحقاقه الالتجاء إليه.

ثانيا: بناء المساجد عليها مع ما تقدم من النهي عن ذلك، ويختلف كبر حجم المسجد أو القبة بقدر تعظيم الولي وكثرة زواره.

ثالثا: الزيارة الدورية لقبر الولي، والعكوف عنده بقصد التبرك والتقرب مع الاعتقاد بأن ذلك من أعظم الطاعات والقربات.

رابعا: صرف القرابين والصدقات وتقديم النذور للولي والذبح عند قبره طلبا للأجر والمثوبة، واعتقادا بأن الولي يغيثه ويكشف كربته إما مباشرة أو بواسطة.

خامسا: التضرع إليه بالدعاء والطواف على قبر الولي –وهي من خصائص بعض كبار الأولياء – ولزوم الطهارة والسمت عند القبر كأن الزائر في مسجد.

سادسا: ذكر بعض الفضائل التي يجدها الزائر للقبر، وهي مختلفة من قبر لآخر بحسب ما لهذا الولي من المكانة والتوقير لدى أتباعه.

هذه الصورة التي استقرت في أذهان الطرق الصوفية واتباعها، وتطبيقها العملي الدوري، لم تكن بدون تبرير علمي وفقهي ومناقشات في تقرير جواز ذلك من طرف العلماء المتنسبين لهذه الطوائف عبر العصور الماضية، فطفحت الكتب بذكر مناقب ومراتب الأولياء، والمنافع المتحققة من زيارة قبورهم، وتعظيمهم والالتجاء إليهم، ونسبة ذلك للشرع الإسلامي.

المسألة الرابعة:

جواز نبش قبور المشركين

روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فآنام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملا من بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملا من بنى النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال: فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالحرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعل عضاديته الحجارة،

وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول، وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم لا خير إلا خير الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة "(١).

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها "(٢).

وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا إلى الطائف، فمررنا بقبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج

---

(١) رواه البخاري (رقم ٤٢٨، ٣٩٣٢) ومسلم (رقم ٩/٥٢٤).

(٢) الفتح (١/٥٢٦).

أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك: أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن ".

وسنده ضعيف(١)، لكن يشهد له في جواز نبش قبور المشركين لغرض صحيح ما تقدم قبله.

---

(١) رواه أبو داود (رقم **٣٠٨٨**) والطحاوي في المشكل (رقم **٣٧٥٤**) والطبراني في الكبير (رقم **١٤٣٤٩**) من طريق محمد بن إسحاق، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم **١٥٢٦**) والطحاوي في المشكل (رقم **٣٧٥٣**) وابن حبان في صحيحه (رقم **٦١٩٨**) والطبراني في الكبير (رقم **١٤٣٤٨**) والأوسط (رقم **٢٧٨٨**، **٨٥٣٣**) من طريق روح بن القاسم كلاهما عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.

وسنده ضعيف، وفيه علتان:

وقد دل الحديثان على أن جواز نبش قبور المشركين لغرض صحيح، الأول لبناء المسجد، والثاني لاستخراج المال.

وبهذا قال غير واحد من أهل العلم والفقه، وهو قول الحنفية، ففي الدر المختار: " لا بأس بنبش قبور الكفار طلبا للمال"(١).

الأولى: جهالة جير بن أبي بجير، وبه ضعفه ابن حزم في المحلى (٣٨٨/٥)فقال: وهذا لا يصح، لأنه عن يحيى بن أبي بجير وهو مجهول".

الثانية: الإرسال، فقد رواه معمر عن إسماعيل بن أمية به مرسلا.

رواه عبد الرزاق (رقم ٢٢٠٦٧) عن معمر عن إسماعيل بن أمية به مرسلا.

ورواه الطبري في تفسيره (٥٣٩/١٢) عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور عن معمر به.

فالحديث ضعيف، وما يشهد له من حديث جابر وغيره في قصة أبي رغال، فليس فيه ذكر نبش قبره والله أعلم.

(١) الدر المختار (٣٠٨/٤).

وهو قول المالكية ففي جواهر الدرر:" واستثنى المؤلف كغيره من منع نبشه مسائل، فقال:" إلا أن يشح رب كفن غصبه، وأبي ربه إلا أخذه، كان الغاصب هو أو غيره، أو يشح رب قبر حفر بملك بغير إذنه، ظاهره: وإن طال، وهو كذلك في نقل ابن بشير، أو نسي معه مال له بال دفن معه، فينبش القبر في المسائل الثلاث "(١).

وبه قال الشافعية، ففي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي:" إن وقع في القبر مال لآدمي وطالب به صاحبه نبش القبر، لما روى ان المغيرة بن شعبة رضى الله عنه طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خاتمي ففتح موضع فيه فاخذه، وكان يقول أنا أقربكم عهدا برسول الله صلي الله عليه

---

(١) جواهر الدرر (٢/ ٥٦٠).

وسلم(١)، ولأنه يمكن رد المال الي صاحبه من غير ضرر فوجب رده عليه"(١).

---

(١) قال النووي في المجموع (٥/٣٠٠): حديث المغيرة ضعيف غريب قال الحاكم أبو أحمد وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله لا يصح هذا الحديث".

رواه ابن سعد في الطبقات (٢/٢٣١) عن سريج بن النعمان عن هشيم عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال: كان يحدثنا هاهنا. يعني بالكوفة. قال: أنا آخر الناس عهدا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما دفن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج علي من القبر ألقيت خاتمي فقلت: يا أبا حسن خاتمي! قال: انزل فخذ خاتمك! فنزلت فأخذت خاتمي ووضعت خاتمي على اللبن ثم خرجت".

وقد صرح هشيم بالسماع، وعلته ما في مجالد بن سعيد من ضعف.

ويشهد لأصل القصة ما رواه أحمد (رقم ٧٨٧) بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل عليه نفر من أهل العراق، فقالوا: يا أبا حسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه، قال: أظن

وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا إذا وقع في القبر مال نبش وأخرج سواء كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيرا هكذا اطلقه اصحابنا وقيدها المصنف بما إذا طلبه صاحبه ولم يوافقوه على التقييد وهذا الذي ذكرناه من النبش هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل طرقهم وانفرد صاحب العدة بحكاية وجه أنه لا ينبش"(٢).

المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أجل، عن ذلك جئنا نسألك. قال: " أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس ".

(١) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (١/٢٥٦).

(٢) المجموع (٥/٣٠٠).

وقال في روضة الطالبين: لو وقع في القبر خاتم أو غيره نبش ورد" (١).

وقال أيضا في فتاويه: إذا دفن مع الميت شيء سوى الكفن، كمتاع وحلي ونحوه هل ينبش لأخذه؟ وهل يقطع سارقه؟، الجواب: نعم، ينبش"(٢).

وهو أيضا قول الحنابلة، ففي المغني لابن قدامة: وإن وقع في القبر ما له قيمة، نبش وأخرج. قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر، جاز أن ينبش عنها. وقال في الشيء يسقط في القبر، مثل الفأس والدراهم: ينبش. قال: إذا كان له قيمة. يعني ينبش ... وقد روى أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: خاتمى. ففتح

---

(١) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).

(٢) فتاوى النووي (٨١ رقم ٨).

موضع منه، فأخذ المغيرة خاتمه، فكان يقول: أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم"(١).

وفي الإنصاف للمرداوي: قوله (وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ) هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب "(٢).

وفي كشاف القناع ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا) لأن موضع مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبورا للمشركين، فأمر بنبشها وجعلها مسجدا (أو) أي: ويجوز نبش قبور المشركين (لمال فيها، كقبر أبي رغال) لما روى أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" هذا قبر أبي رغال" وآية ذلك:" أن معه غصنا من ذهب، إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن"(٣).

---

(١) المغني لابن قدامة (٢/ ٤١٢).

(٢) الإنصاف للمرداوي (٢/ ٥٥٣).

(٣) كشاف القناع (٢/ ١٤٤).

المسألة الخامسة:

جواز نبش قبور المسلمين

إذا بليت بقول أهل الخبرة

قال النووي: يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الارض وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الاصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها"(١).

وقال النووي: لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع:

منها: أن يبلى الميت ويصير ترابا فيجوز نبشه ودفن غيره ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، وتختلف باختلاف البلاد والأرض، وإذا بلي الميت لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة، لئلا يتصور بصورة القبر الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه"(٢).

---

(١) المجموع شرح المهذب (٥/٣٠٣).

(٢) روضة الطالبين (٢/١٤٠).

وقال أبو محمد الجويني:" لا يجوز نبش القبر ما دامت العظام فيه باقية، وأما إذا صار رميمًا وتناثرت جاز النبش، لضرورة المكان إذا ضاق بالناس.

والفرق بينهما: أن العظام ما دامت فيه فتلك البقعة مستغرقة المنفعة بتلك العظام الباقية، وأما إذا صارت بالية كالتراب صارت البقعة في صورة المنفعة الخالية"(١).

وفي مطالب أولى النهي:" (وحرم دفن غيره) ، أي: الميت (معه أو عليه) ولو كان محرما له (حتى يظن أنه) ، أي: الأول (صار ترابا) ، فيجوز نبشه، ويختلف باختلاف البقاع والبلاد والهواء، وهو في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة، وإن شك في أنه بلي وصار ترابا رجع فيه إلى أهل الخبرة به"(٢).

---

(١) الجمع والفرق للجويني (١/٦٥٦ مسألة ٢١٥).

(٢) مطالب أولي النهى (١/٩١٤).

وقال العيني في البناية شرح الهداية:" ولو بلي الميت وصار ترابا يجوز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء فيه وسائر الانتفاعات به"(١).

وقال محمد بن سالم المجلسي:" وحرمة نبشه إنما هو ما دام به الميت؛ أي ظن دوام شيء من عظامه بالقبر غير عجب الذنب"(٢).

وفي فقه السنة:" اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شئ منه من لحم أو عظم، فإن بقي شئ منه فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار ترابا جار الدفن في موضعه وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به، ولو حفر القبر فوجد فيه عظام

---

(١) النباية شرح الهداية (٣/٢٥٣).

(٢) لوامع الدرر في هتك استار المختصر (٣/١٩٩).

الميت باقية لايتم الحافر حفره، ولو فرغ من الحفر وظهر شئ من العظم جعل في جنب القبر، وجاز دفن غيره معه "(١).

(١) فقه السنة للسيد سابق (١/ ٥٥٩).

المسألة السادسة:

جواز نبش القبر لمصلحة

تعود على الميت وله صور

اختلف الفقهاء في جواز نبش القبر بحقوق الميت كدفنه قبل الغسل أوالتكفين أو الصلاة عليه أو دفنه لغير القبلة ونحو ذلك، وفيه صور:

الصورة الأولى: دفن الميت قبل غسله

اختلفت أقوال الفقهاء في جواز نبش القبر إذا دفن الميت من غير غسل ولا تيمم.

فذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية والمالكية إلى أنه لا ينبش القبر للغسل بعد إهالة التراب عليه، سواء تغير أو لم يتغير، لما في ذلك من هتك حرمة الميت، ولأن النبش مثلة، وقد نهي عنها كما قال الحنفية (١).

---

(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/٥٩١) والمجموع للنووي (٥/٢٩٩) وروضة الطالبين (٢/١٤٠) وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/١٩٥).

وذهب والمالكية والشافعية والحنابلة على المشهور عندهم إلى أنه يجب نبش القبر إن دفن الميت من غير غسل أو تيمم لغسله، لأنه واجب فيستدرك عند قربه إن لم يتغير بنتن أو تقطع ، وإلا ترك (١).

الصورة الثانية: نبش القبر من أجل تكفين الميت

ذهب الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة في أحد الوجهين إلى أنه إن دفن الميت بغير كفن لا ينبش قبره، وعلل الشافعية والحنابلة ذلك بأن الغرض من تكفين الميت الستر،

---

(١) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/١٩٥) والأم للشافعي (١/٣٠٩) وروضة الطالبين (٢/١٤٠) والإنصاف للمرداوي (٦/٢٧).

وقد حصل بالتراب مع ما في النبش من الهتك لحرمة الميت(١).

ومقابل الأصح عند الشافعية والأصح عند الحنابلة أنه ينبش ويكفن، لأن التكفين واجب فأشبه الغسل (٢).

واحتجوا بما روي عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالًا قبروا صاحبًا لهم؛ لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنًا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه، فأمرهم أن يخرجوه، فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط، ثم صلي عليه"(٣).

---

(١) روضة الطالبين (٢/١٤٠) ونهاية المحتاج للرملي (٢/٤٥٦) والإنصاف للمرداوي (٢/٤٧١) وكشاف القناع للبهوتي (٢/٨٦).

(٢) الاقناع للحجاوي (١/٢١٣) وكشاف القناع للبهوتي (٢/٨٦).

(٣) عزاه الضياء في السنن والأحكام (رقم ٣٠٣٦) لسعيد بن منصور، وتبعه آخرون، وشريح بن عبيد لم يدرك معاذ بن جبل، فهو منقطع، ولم أقف عليه مسندا.

الصورة الثالثة: نبش قبر الميت من أجل الصلاة عليه

ذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد اختارها القاضي إلى أنه لا ينبش قبر الميت من أجل الصلاة عليه، لما في ذلك من هتك حرمة الميت مع إمكانية الصلاة على القبر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن أسود -رجلا أو امرأة- كان يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم قال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا-قصته- قال فحقروا شأنه، قال فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه"(١).

---

(١) المبسوط للسرخسي (٢/٦٩) والبيان للعمراني (٣/١١٠) والوسيط للغزالي (٢/٣٩٠) والإنصاف للمرداوي (٢/٤٧١) وكشاف القناع للبهوتي (٢/٨٦).

وفي الرواية الأخرى عن أحمد: أنه ينبش ويصلى عليه، لأنه دفن قبل فعل واجب فينبش لفعله، كما لو دفن من غير غسل، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة ، وصححه المرداوي(١).

وهذا الخلاف فيما إذا لم يتغير الميت، فأما إن تغير الميت فلا نبش بحال.

الصورة الرابعة: نبش القبر إذا دفن الميت لغير القبلة اختلف الفقهاء في حكم نبش القبر إذا دفن الميت لغير القبلة على قولين:

الأول: للمالكية والشافعية والحنابلة وأبي ثور أنه يجب نبش القبر وتوجيه الميت للقبلة استدراكا للواجب إلا إن تغير، أو يخاف عليه التفسخ فيترك ولا ينبش (١).

---

(١) الإنصاف للمرداوي (٢/٤٧١) والإقناع للحجاوي (١/٢١٣) وكشاف القناع للبهوتي (٢/٨٦).

الثاني: للحنفية أنه لا ينبش إذا دفن الميت إلى غير القبلة صونا لحرمة الميت من الهتك (٢).

---

(١) عقد الجواهر الثمينة (١/١٩٥) والمجموع للنووي (٥/٣٠٣) والإنصاف للمراداوي (٢/٤٧٠-٤٧١) والإقناع للحجاوي (١/٢١٣).

(٢) البناية شرح الهداية للعيني (٣/٢٥٣) ونور الإيضاح للشرنبلالي (١/١٢٢).

المسألة السابعة:

جواز نبش القبر لمصلحة خاصة

تعود لغير الميت ولها صور

يجوز نبش القبر قبل البلى لمصلحة خاصة تعود لغير الميت، ولهذه المصلحة صور مختلفة تقدم بعضها تحت جواز النبش لغرض شرعي صحيح، ولهذه المصالح صور كثير نذكر منها ثلاثة فقط:

قال أبو عبد الباري: ومن صور هذه المسألة ما يلي:

الصورة الأولى: نبش قبر الحامل من أجل الحمل

اختلف الفقهاء في نبش قبر الحامل من أجل حملها على قولين:

القول الأول: وجوب نبش القبر وشق البطن وهو قول الشافعية إذا كان في بطنها جنين ترجى حياته -بأن يكون له ستة أشهر فأكثر- فيجب نبش قبرها وشق جوفها، وإخراج الجنين تداركا للواجب، لأنه كان يجب شق جوفها قبل الدفن.

أما إن لم ترج حياته فلا ينبش قبرها، فإن لم تكن دفنت تركت حتى يموت ثم تدفن (١).

وهو قول أشهب من المالكية، وقيده اللخمي بكونه في السابع أو التاسع أو العاشر (٢)

القول الثاني: تحريم شق البطن.

وهو قول المالكية والحنابلة، فيحرم شق بطنها قبل الدفن، ومنعه من بعد الدفن من باب أولى.

---

(١) مغني المحتاج للخطيب (٢/٥٩) وبداية المحتاج لابن قاضي شهبة (١/٤٧٥).

(٢) مناهج التحصيل (٢/٤٩) وفتح العلي المالك لعليش (١/١٥٨).

ونحوه القول الثالث لمالك في المبسوط ، وهو: جواز المعالجة دون بقر بطنها.

قال الرجراجي في مناهج التحصيل:" المسألة التاسعة إذا ماتت المرأة وكان في بطنها جنين يضطرب، أو من ابتلع جوهرة فمات، أو مالًا ثم مات، هل يُبْقَر عليهم أم لا ؟.

فهذا يحتاج إلى تفصيل وتحصيل:

أما الولد: فلا يخلو من أن يكون في زمان يغلب على الظن أنه لا يعيش في مستقر العادة إذا وضعته: فهذا لا يبقر عليه بالاتفاق.

وإن كان في زمان يغلب على الظن أنه يعيش إذا ولدته كالثامن والتاسع في الأشهر، فهل يبقر أو يعالج؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يبقر ولا يتعرض لإخراجه جملة وهو قول مالك في المدونة، ويؤيده قوله تعالى ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾.

فلو شرع البقر على استخراج الأجنة من بطون الأمهات عند موتهن لأدى ذلك إلى أن لا يبقى جنين تضعه أُمه يوم القيامة لشدة الهول، أو لأدى ذلك إلى أن يكون خبر الله على خلاف مخبره، وهذا لا يسوغ بالإجماع"(١).

وقال البهوتي: إن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل مسلمة كانت أو ذمية ، لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة ، لأن الغالب والظاهر أن

---

(١) مناهج التحصيل (٢/٤٨، ٤٩) والمختصر الفهقي لابن عرفة (١/٤٣٥).

ونحوه القول الثالث لمالك في المدونة، وهو: جواز المعالجة دون بقر بطنها.

الولد لا يعيش ، واحتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي "(١).

الصورة الثانية: نبش القبر إذا دفن الميت بأرض مغصوبة اتفق الفقهاء على أنه يجوز نبش قبر الميت إذا دفن في أرض مغصوبة وطلب مالكها نبشه ولم يرض بقيمتها، لأن القبر في الأرض يدوم ضرره ويكثر، وليفرغ له ملكه عما شغل به بغير حق.

وفي جواهر الدرر:" واستثنى المؤلف كغيره من منع نبشه مسائل، فقال:" إلا أن يشح رب كفن غصبه، وأبي ربه إلا أخذه، كان الغاصب هو أو غيره، أو يشح رب قبر حفر بملك بغير إذنه، ظاهره: وإن طال، وهو كذلك في نقل ابن بشير، أو

---

(١) كشاف القناع للبهوتي (١٤٦/٢) ومنتهى الإرادات لابن النجار (٤٢٨/١).

نسي معه مال له بال دفن معه، فينبش القبر في المسائل الثلاث "(١).

وفي نهاية المطلب للجويني: لو دفن في أرضٍ مغصوبة، وتغير، وكان إخراجه هتكَ حرمةٍ، فالذي أشار إليه الأئمة أنه يخرج مهما طلب المالك، واحتُمل ذلك؛ فإن حرمة الحي أولى بالمراعاة"(٢).

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: إن دفن في أرض غصب، أو أرض مشتركة بينه وبين غيره بغير إذن شريكه، نبش وأخرج؛ لأن القبر في الأرض يدوم ضرره ويكثر، بخلاف الكفن. وإن أذن المالك في الدفن في أرضه، ثم أراد إخراجه، لم يملك

---

(١) جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٥٦٠).

(٢) نهاية المطلب (٣/ ٣١) والوسيط للغزالي (٢/ ٣٩٠) وروضة الطالبين للنووي (٢/ ١٤٠) ومغني المحتاج للخطيب الشربيني (٢/ ٥٨).

ذلك؛ لأن في ذلك ضررا. وإن بلى الميت وعاد ترابا، فلصاحب الأرض أخذها "(١).

ويستحب للمالك ترك النبش حتى يبلى الميت لما فيه من حرمة الميت.

قال ابن قدامة في المغني: وكل موضع أجزنا نبشه لحرمة ملك الآدمى، فالمستحب تركه احتراما للميت".

وقال النووي: إذا دفن في أرض مغصوبة، يستحب لصاحبها تركه"(٢).

وقال الحنفية: يخير المالك بين إخراجه ومساواة القبر بالأرض، ليزرع فوقه مثلا، لأن حقه في باطن الأرض وظاهرها، فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه .

---

(١) المغني (٣/٥٠١ ط. التركي).

(٢) المغني لابن قدامة (٣/٥٠١ ط. التركي) وروضة الطالبين للنووي (٢/١٤٠) ومغني المحتاج (٢/٥٨).

ففي المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ميت دفن في أرض غيره، فإن شاء رب الأرض أمر بإخراجه وإن شاء سوى القبر مع الأرض وزرع عليه، فله أن يستخلص الظاهر والباطن وحده"(١).

واشترط المالكية لجواز النبش عدم تغير الميت، فإن تغير الميت أجبر المالك على أخذ العوض (٢).

أما الشافعية فقالوا يجب النبش ولو تغير الميت وإن كان فيه هتك حرمة الميت ليصل المستحق إلى حقه (٣).

الصورة الثالثة: نبش القبر لتطييب قلوب قرابة الميت

وقد ورد في ذلك ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي

---

(١) المحيط البرهاني (٥/٤٠٩) وحاشية ابن عابدين (٢/٢٣٨).

(٢) منح الجليل شرح مختصر خليل (١/٥٣٠).

(٣) روضة الطالبين للنووي (٢/١٤٠).

بعد ما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا، قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه و سلم قمصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك . قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه و سلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع "(١).

وقد جاء بيان أن ذلك كان تطييبا لقلب ولده وذلك فيما رواه أحمد والطحاوي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تشهده لم نزل نعير به فأتاه ، وقد أدخل في حفرته فقال:" أفلا قبل أن تدخلوه" قال : فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه وكما حدثنا أحمد بن الحسن بن قاسم الكوفي

---

(١) رواه البخاري (رقم **١٣٥٠**) ومسلم (رقم **٢/٢٧٧٣**).

حدثنا أسباط بن محمد حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر مثله.

قال أبو جعفر: ففي هذا ما قد دل أنه لم يكن صلى عليه ولا شهده ولا أتاه قبل ذلك وهذا هو أشبه بأفعاله كانت فيمن سواه من الناس؛ أن صلاته على من كان يصلي عليه إنما كانت لما يفعل الله لمن صلاها عليه"

وسنده على شرط مسلم كما قال الألباني في أحكام الجنائز(١).

وجاء أيضا ما رواه البخاري أيضا عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة (٢).

---

(١) رواه أحمد (رقم ١٤٩٨٦) والطحاوي في المشكل (رقم ٦٢) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص ١٦٠ المسألة ١٠٩).

(٢) صحيح البخاري (٢/٩٣).

وجاء في طبقات ابن سعد بيان الزمن بين الدفن الأول واستخراجه فقال:" أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو هلال قال: أخبرنا سعيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أن أباه قال له: إني أرجو أن أكون في أول من يصاب غدا فأوصيك ببنات عبد الله خيرا، فأصيب فجعلنا الإثنين في قبر واحد فدفنته مع آخر في قبر فلبثنا ستة أشهر، ثم إن نفسي لم تدعني حتى أدفنه وحده فاستخرجته من القبر فإذا الأرض لم تأكل شيئا منه إلا قليلا من شحمة أذنه.

أخبرنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: دفن مع أبي في قبره رجل أو رجلان فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فحولته فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات كن في لحيته مما يلي الأرض"(١).

---

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/٥٦٣).

وقد بوب البخاري لهذين الحديثين فقال:" باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ "(١).

وقال الحافظ ابن حجر في [الفتح]: في حديث جابر دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله: فلم تطب نفسي، وذكر الحافظ أن ترجمة البخاري لأحاديث جابر التي ذكرها بقوله:(باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟) إشارة منه إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا، أو لسبب دون سبب، كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة "(٢).

وقال العيني في عمدة القاري على ترجمة البخاري المشار إليها: وفي الحديث الثاني والثالث- يعني: الروايتين اللتين

---

(١) صحيح البخاري (٢/ ٩٢).

(٢) فتح الباري (٣/ ٢١٥).

ذكرهما عن جابر - إخراجه أيضا لعلة، وهي: تطييب قلب جابر . ثم قرر العيني : أن الإخراج لذلك إخراج لمصلحة الحي "(١).

وقال صاحب عون المعبود في شرحه لحديث جابر عند أبي داود: فيه دلالة على جواز الإخراج لأمر متعلق بالحي؛ لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله:" فكان في نفسي من ذلك حاجة"(٢).

وقال البغوي في شرح السنة: فإن وقعت الحاجة فقد روي عن جابر قال: دفن مع أبي رجل وكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر (٣).

---

(١) عمدة القاري (٨/ ١٦٣).

(٢) عون المعبود (٩/ ٣٩).

(٣) شرح السنة (٥/ ٣٩٣).

وقال في موضع آخر: ويكره نقل الميت من بلد إلى بلد آخر وأن ينقل عن مكانه بعدما دفن لغير حاجة "ثم أورد قصة تحويل جابر أباه من قبره إلى مكان آخر دليلا على جواز التحويل إذا كان ثم حاجة (١).

(١) شرح السنة للبغوي (٥/٤٦٦).

المسألة الثامنة:

جواز نبش القبر لمصلحة دنيوية عامة تعود على المسلمين

روى ابن سعد في الطبقات من طريق جابر في قصة دخول السل على قبور شهداء أحد عند ما أجرى معاوية بن أبي سفيان العين وكان عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام والد جابر دفنا في قبر واحد فقال جابر :" ... وكان قبرهما مما يلي المسيل فدخله السيل فحفر عنهما وعليهما نمرتان وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه فيده على جرحه فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت يده إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير، فقيل له: فرأيت أكفانه؟ قال: إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه وجعل على رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة. فشاورهم جابر في أن يطيب بمسك فأبى ذلك أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا تحدثوا فيهم شيئا.

وحولا من ذلك المكان إلى مكان آخر وذلك أن القناة كانت تمر عليهما، وأخرجوا رطابا يتثنون.

أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: صرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين فأخرجناهم بعد أربعين سنة لينة أجسادهم تنثنى أطرافهم "(١).

ومعاوية رضي الله عنه إنما فعل ذلك للمصلحة العامة مع علمه بمرور العين على قبور الشهداء، وأقل ما يقال فيه أنه مذهب بعض الصحابة.

وبيان ذلك فيما رواه ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين من طريق البغوي عن عبد الأعلى بن حماد قال عن عبد الجبار بن الورد عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري

---

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٥٦٢-٥٦٣).

عينا إلى أحد فكتب له عامله إنها لا تجري إلا على قبور الشهداء فكتب إليه أن أنفذها "(١).

وروى أحمد عن عفان عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا, فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي, قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي وعادلتهما على ناضح, فدخلت بهما المدينة؛ لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها

---

(١) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٧١٢/١ تحقيق علي حسين البوب) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا عبد العزيز بن علي الحربي أخبرنا أبو طاهر المخلص حدثنا البغوي به.

في مصارعها حيث قتلت، فرجعنا بهما، فدفناهما حيث قتلا، فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدأ فخرج طائفة منه فأثبته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل فواريته . . . الحديث"(١).

وسنده صحيح.

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما أراد معاوية أن يجري الكظامة قناة الماء في باطن الأرض، قال: من كان له قتيل فليأت قتيله، يعني: قتلى أحد، قال: فأخرجهم رطابا يتثنون. قال: فأصابت المسحاة رجل رجل منهم فانفطرت دما، قال أبو سعيد : لا ينكر بعد هذا منكر أبدا "(٢).

---

(١) رواه أحمد (رقم **١٥٢٨١**) .

(٢) رواه عبد الرزاق (رقم (**٦٦٥٦، ٩٦٠٢**) .

وروى ابن الجوزي عن جابر قال: لما أراد معاوية أن يجري عينه التي بأحد كتبوا إليه أنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء، فكتب: انبشوهم، قال: فرأيتهم يحملون كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحاة رجل حمزة فانبعثت دما. وعنه قال: لما كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عينا إلى أحد، فكتب إليه عامله: إنها لا تجري إلا على قبور الشهداء، قال: فكتب إليه: أن أنفذها، قال الراوي عن جابر : فسمعت جابر بن عبد الله يقول: فرأيتهم يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال نوم حتى أصابت المسحاة قدم حمزة فانبعثت دما "(١).

---

(١) رواه ابن الجوزي في المنتظم (٣/١٨٣) وكشف المشكل عن حديث الصحيحين (٣/٤٩) والبلاذري في أنساب الأشراف (٤/٢٨٩) من طريق عبد الجبار بن الورد عن أبي الزبير عن جابر ببعضه.

ومما تقدم يتضح: أن القائلين بالمنع من نبش قبور الموتى قد عللوا ذلك: بأن قبر الميت حبس عليه ومنزل له، وأن في نبشه إهانة وامتهانا له واعتداء عليه وعلى حقه، إذ يبعد نبشه قبل بلاه دون كسر عظم أو أكثر من عظامه، وقد ورد النهي عن كسر عظم الميت، وإنه ككسر عظمه حيا.

ومن أهم مبررات القول ينبش قبر الميت لحاجة تتلخص فيما تعود مصلحته على الميت، كما هو الحال في تحويل قبر طلحة ونبش معاذ زوجته من قبرها، أو على الحي، كتحويل جابر لأبيه من قبره إلى مكان آخر، أو على المصلحة العامة، كنبش قبور شهداء أحد ممن مر بهم مجرى العين التي أمر بها معاوية .

المسألة التاسعة:

القبور المعبودة تصير أصناما

وأوثانا في المفهوم الشرعي

قد تكاثرت الأدلة الشرعية من النصوص النبوية الصحيحة على أن كل من صرفت له العبادة يصير إلها معبودا لمن صرف إليه عبادته.

الدليل الأول: قال ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَاۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾.

وروى ابن جرير في تفسيره عند هقوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وأبي صالح: أن المراد به عيسى عليه السلام، وعزيز والملائكة من الصالحين الذين عُبِدوا (١).

وروى ابن جرير عن ابن إسحاق قال: جلس رسول الله صلى

---

(١) رواه ابن جرير (١٨/٥٣٨، ٥٣٩).

الله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض له النضر بن الحارث، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عبد الله بن الزّبَعْرى بن قيس بن عديّ السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزّبَعْرى: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته، فسلوا محمدا: أكلّ من عبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟

فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عُزَيرا، والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم، فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن الزّبَعْرى، ورأوا أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزّبَعْرى، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبد ، إنما يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته"، فأنزل الله عليه ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ ١٠١ لَا يَسۡمَعُونَ حَسِيسَهَاۖ وَهُمۡ فِي مَا ٱشۡتَهَتۡ أَنفُسُهُمۡ خَٰلِدُونَ﴾ " أي عيسى ابن مريم وعُزير، ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذي مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله، فأنزل الله فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله ﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗاۗ سُبۡحَٰنَهُۥۚ بَلۡ عِبَادٞ مُّكۡرَمُونَ ٢٦ لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ ٢٧ يَعۡلَمُ مَا

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾(١).

وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا

---

(١) رواه ابن جرير (١٨/٥٣٩) عن ابن حميد عن سلمة بن الفضل الأبرش عن ابن إسحاق به.

ورواه الأصبهاني في إعراب القرآن (ص ٢٤٢) من طريق زياد البكائي عن ابن إسحاق به.

وذكره الألباني في صحيح السيرة (ص ١٩٧).

ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص ٣١٤ رقم ٦١٦ تحقيق زغلول) وابن مردوية (تخريج أحاديث الكشاف ٢/ ٣٧٠) والطبراني في الكبير (رقم ١٢٧٣٩) والطحاوي في المشكل (رقم ٩٨٦) من طريق يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس نحوه.

وَٰرِدُونَ﴾ قال المشركون: فإن عيسى يُعبد وعُزَير والشمس والقمر يُعبدون، فأنزل الله ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ لعيسى وغيره (١).

ثم قال: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: عني بقوله ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ ما كان من معبود، كان المشركون يعبدونه والمعبود لله مطيع وعابدوه بعبادتهم إياه بالله كفّار، لأن قوله تعالى ذكره ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ﴾ ابتداء كلام محقق لأمر كان ينكره قوم ، على نحو الذي ذكرنا في الخبر عن ابن عباس، فكأن المشركين قالوا لنبيّ الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لهم ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ

---

(١) رواه ابن جرير في تفسيره (١٨/ ٥٤٠) والطحاوي في المشكل (رقم ٩٨٥) من طريق أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

جَهَنَّمَ﴾: ما الأمر كما تقول، لأنا نعبد الملائكة، ويعبد آخرون المسيح وعُزَيرا، فقال عزّ وجلّ ردا عليهم قولهم: بل ذلك كذلك، وليس الذي سبقت لهم منا الحسنى هم عنها مبعدون، لأنهم غير معنيين بقولنا ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ ".

والمقصود من ذلك بيان أن من عُبِدَ من دون الله تعالى من ملك أو نبي أو ولي يصير عند عابديه ربا وإلها، ولهذا جاءت الآية جوابا على شبهتهم التي رماها الشيطان في قلوبهم وألسنتهم.

الدليل الثاني: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واشتد

غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وسنده صحيح (١).

---

(١) رواه أحمد (رقم ٧٣٥٨) والحميدي (رقم ١٠٥٥) والبزار (رقم ٩٠٨٧) وأبو يعلى (رقم ٦٦٨١) وغيرهم من طريق حمزة بن المغيرة الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به.

وسنده صحيح، وصححه الألباني في غاية المرام (رقم ١٢٦).

ورواه أبو يعلى (رقم ٥٨٤٤) من طريق فليح بن سليمان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.

ورواه البزار (رقم ٧٧٠١-٧٧٠٤) من طريق مالك وابن جريج وعقيل وابن الهاد كلهم عن الزهري به مختصرا.

ورواه عبد الرزاق (رقم ١٥٨٩) عن ابن جريج عن الزهري به موقوفا.

ورواه مالك في الموطأ (رقم ٨٥ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، ورجاله ثقات.

وكان زيد بن أسلم يسقط عطاء أحيانا، رواه ابن أبي شيبة (رقم ٧٥٤٤، ١١٨١٩) من طريق ابن عجلان، وعبد الرزاق (رقم ١٥٨٧)

عن معمر كلاهما (معمر وابن عجلان) عن زيد بن أسلم مرسلا، ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد.

ووصله البزار (كشف الأستار رقم ٤٤٠) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٤٦٣/٣) من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به.

وعمر بن محمد هو ابن صهبان، وهو ضعيف جدا، وظنه أبو عمر ابن عبد البر" عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الثقة، فصححه من باب زيادة الثقة، والصواب أنه عمر بن محمد بن صهبان كما نص عليه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨/٢ رقم ٢٠٦٥) فقال: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه".

ونبه عليه من قبله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له (٣٤٦/٣).

وروى عبد الرزاق (رقم ١٥٩١٦) عن ابن جريج وابن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري مرسلا، ورجاله ثقات غير ابن أبي يحيى وهو مقرون بابن جريج.

فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثنا، وقول المجيزين: إن القبور لا يمكن أن تكون أوثانا، والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط.

فباطل، لأن الجاهل إذا كان قد تعلق بأصنام وبأحجار وبأشجار وغير ذلك من الأشياء واعتقد فيها، ووصل به ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبر؛ مع أن المسوغ العقلي والنفسي لعبادتها غير ظاهر فيها: فإن اتخاذ قبور الصالحين والأنبياء أوثانا، أو يتوجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب

ورواه أبو طاهر في المخلصيات (رقم **١٤٦٢/١٣١**) من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر بن الخطاب به مرفوعا.

وذكر الدارقطني في العلل (**٢/ ٢٢١** رقم **٢٣٣**) أن أصحاب الأعمش – غير ابن عيينة – روواه موقوفا، ورجحه فقال: والمحفوظ هو الموقوف".

أولى؛ لأن تعلق القلوب بالصالحين أبلغ من تعلقها بالأحجار، وتعلقها بالأنبياء والمرسلين أبلغ من تعلقها بالجن أو بالأشجا أو بالأحجار، ووسائل الشرك بالقبور أظهر منها في الأصنام ونحوها وأوضح؛ وهما يشتركان في أن كلا منهما يعتقد تأثير الصنم أو الوثن في حصول ما يرجوه من الشفاعة عند الله؛ فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم ﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾، ويقولون ﴿هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ﴾، وأهل العصور التي فشا فيها الشرك، إذا سألتهم يقولون: هذا توسل، وهذا استشفاع، والحال واحدة، والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساجد، والبناء عليها، والحث على مجيئها، والتبرك بها، وذكر الكرامات التي تحصل عندها من إجابة الدعوات، وتفريج الكربات، إلى غير ذلك مما يفعله المشركون بقبور معظميهم .

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر (١/ ٢٤٤): الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها ".

أخرج الطبراني بسند لا بأس به عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال:" عهدي بنبيكم قبل وفاته بخمس ليال فسمعته يقول: إنه لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته وإن خليلي أبو بكر بن أبي قحافة، وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وإني أنهاكم عن ذلك، اللهم إني بلغت ثلاث مرات، ثم قال اللهم اشهد ثلاث مرات" الحديث (١)، والطبراني "لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا

---

(١) رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٤١ رقم ٨٩) وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٧٣، ١٨٦ ط. العلمية) وابن الأعرابي في معجمه (رقم ١٤٨١) وابن عدي في الكامل (٨/ ٢٠٤) وابن شاذان في جزئه (رقم

على قبر"(١)، وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس - رضي الله عنهما -:" لعن

---

٣٧) وأبو نعيم في المعرفة (رقم ٥٨١٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠/٢٤٧، ٢٤٨) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن كعب بن مالك به. وسنده ضعيف، وهو يتقوى بما بعده، ولهذا صححه بعضهم لغيره.

(١) رواه الطبراني في الكبير (رقم ١٢٠٥١) من طريق عبد الله بن كيسان المروزي عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/٢٧ رقم ٢٠٦٠) بابن كيسان فقال: فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان".

وله طريق آخر: ورواه الطبراني في الكبير (رقم ١٢١٦٨) والبخاري في التاريخ الأوسط (رقم ١٧٩٤) وابن عدي في الكامل (٤/٦٥) من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن رشدين بن كريب عن ابن عباس به.

وحسنه الألباني بمجموع الطريقين في السلسلة الصحيحة (رقم ١٠١٦).

وأعل البخاري قوله في الحديث " ولا تصلوا على قبر" فروى في التاريخ الأوسط (رقم ١٧٩٥) عن أبي عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر"، وهذا أصح".

قال أبو عبد الباري: حديث ابن عباس رواه البخاري (رقم ٨٥٧) ومسلم (رقم ٩٥٤).

ثم قال البخاري(رقم ١٧٩٦): روى أبو هريرة وغير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهذا أصح".

وجه التعليل: أن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وراويه رشدين بن كريب يروي المناكير، والطريق الذي قبله فيه عبد الله بن كيسان المروزي.

وهذا التعليل إنما يرد على الجملة الأولى من الحديث، وأما النهي عن الصلاة إلى القبر فقد صح من غير وجه، من ذلك حديث أبي مرثد

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"(١)، ومسلم:" ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم

الغنوي عند مسلم (رقم ٩٧٢/ ٩٧):" لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".

وقد روي بلفظ:" لا يصلين أحد إلى أحد، ولا إلى قبر" رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (رقم ٤٢٥) من طريق جبارة بن المغلس عن مندل بن علي عن رشدين به، ثم قال: هذا حديث باطل وجبارة ومندل، ورشدين، ثلاثتهم مجروحون".

(١) رواه أحمد (رقم ٢٠٣٠، ٢٦٠٣، ٢٩٨٤، ٣١١٨) وأبو داود (رقم ٣٢٣٦) والترمذي (رقم ٣٢٠) والنسائي (رقم ٢٠٤٣) وابن ماجه (رقم ١٥٧٥) وابن حبان (رقم ٣١٨٠) والحاكم (رقم ١٣٨٤) والطحاوي في المشكل (رقم ٤٧٤١، ٤٧٤٢) وغيرهم من طريق أبي صالح باذام عن أبي هريرة به.

وأبو صالح ضعيف، وقد تفرد بذكر السرج في الحديث.

عن ذلك"(١)، وأحمد:" إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد" (٢)،

---

(١) رواه مسلم (رقم **٢٣/٥٣٢**) من حديث جندب البجلي رضي الله عنه.

(٢) رواه أحمد (رقم **٣٨٤٤، ٤١٤٣**) وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم **١١٨١٦**) ومسنده (رقم **٢٧٢**) وابن خزيمة (رقم **٧٨٦**) وابن حبان (رقم **٦٨٤٧**) والشاشي (رقم **٢٢٨**) والطبراني في الكبير (رقم **١٠٤١٣**) من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به.

وسنده حسن من أجل عاصم بن بهدلة.

ورواه البخاري (رقم **٧٠٦٧**) معلقا بصيغة الجزم من طريق أبي عوانة عن عاصم به مختصرا دون الجملة الثانية.

ورواه أحمد (رقم **٤٣٤٢**) والبزار (رقم **١٧٨١**) من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود به.

وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم:" الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"(١).

وقيس بن الربيع ضعيف لكنه يتقوى بالذي قبله.

(١) رواه أحمد (رقم ١١٧٨٨) وأبو داود (رقم ٤٩٢) والترمذي (رقم ٣١٧) وابن ماجه (رقم ٧٤٥) وغيرهم من طريق الثوري وعبد الواحد بن زياد وحماد بن سلمة والدراوردي عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.

ورواه أيضا عنه عمارة بن غزية وسفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق.

وقد اختلف فيه على الوصل والإرسال.

أما الثوري: فاختلف عنه، رواه عنه يزيد بن هارون هنا، وكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة (رقم ٧٥٧٤) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ١٥٨٢) وأبو نعيم عند الطوسي في مختصر الأحكام (رقم ١٦٦/٢٩٨) كلهم عن الثوري به مرسلا.

ورواه الدارقطني في العلل (٣٢١/١١) من طريقين عن أبي نعيم موصولا، وعن قبيصة عن الثوري موصولا، وهذا أصح عن أبي نعيم،

والاضطراب عن أبي نعيم إنما هو عن الراوي عنه أبو قلابة عبد الملك بن محمد، رواه عنه على الوجهين، وتابع على الوصل يحيى بن السري عند الدارقطني.

ووصله سعيد بن سالم القداح ويحيى بن آدم عن الثوري، ذكرهم الدارقطنى في العلل(١١/ ٣٢١) وقال: وتابعه سعيد بن سالم القداح ويحيى بن آدم عن الثوري، فوصلوه " ولم أقف على روايتهما الموصولة عن الثوري.

ورجح الدارقطني المرسل، وقال البيهقي: حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولا وليس بشيء".

وأما حماد بن سلمة: فوصله بذكر أبي سعيد الخدري ولم يتخلف عليه.

وأما عبد الواحد بن زياد: فرواه موصولا عند أبي داود (رقم ٤٩٢) وأحمد (رقم ١١٩١٩]، وابن حبان (رقم ٢٣١٦، ٢٣٢١) والحاكم (رقم ٩١٩) والبيهقى (رقم ٤٢٧٣) والسراج في مسنده (رقم ٥٠٢)

وابن المنذر في الأوسط (رقم ٧٥٨، ٣١١٨) وابن حزم في المحلى (٢/٣٤٥).

وأما الدراوردي: فرواه موصولا عند الترمذي (رقم ٣١٧) والدارمي (رقم ١٤٣٠) وابن خزيمة (رقم ٧٩١) والحاكم (رقم ٩٢٠) والبيهقي (رقم ٤٢٧٤) وأبو نعيم في حديث أبي نعيم الفضل بن دكين (رقم ٣١) فوصله.

وذكر الترمذي في العلل (ص ٧٥ رقم ١١٣) أنه كان يرسل أحيانا، ورجح المرسل فقال: كان الدراوردي أحيانا يذكر فيه عن أبي سعيد، وربما لم يذكر فيه، والصحيح رواية الثوري وغيره عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسل".

وكذلك الدارقطني وجعل المحفوظ هو المرسل.

وأما عمارة بن غزية: فرواه موصولا عند ابن خزيمة (رقم ٧٩٢) والبيهقي (رقم ٤٢٧٥) من طريق بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري به، فسقط منه " عن أبيه".

وأما ابن عيينة: فرواه الشافعي في الأم (١/١١٢) عنه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا، ثم قال الشافعي: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد عن النبي – صلى الله عليه وسلم".

وقال أحمد في العلل – رواية ابن عبد الله – (رقم ١٨٣١) حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى منذ أربع وسبعين سنة، فسألته بعد ذلك بقليل، وكان يحيى أكبر منه ،قال سفيان: سمعت منه ثلاثة أحاديث، قال أبي: حديث الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة قال سفيان لم أسمعه منه".

وأما محمد بن إسحاق: فرواه موصولا عند أحمد (رقم ١١٧٨٤) عن أحمد بن عبد الملك عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به.

وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/١٨٢): روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصلا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعا متصلا وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولا

والشيخان وأبو داود:" قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(١)، وأحمد عن أسامة(٢)، وأحمد والشيخان والنسائي عن عائشة وابن عباس(٣)، ومسلم عن أبي هريرة:"

عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد والزيادات في الأخبار، وكثير من الشهادات".

(١) رواه البخاري (رقم **٤٣٧**) ومسلم (رقم **٢٠/٥٣٠**) وأبو داود (رقم **٣٢٢٧**) من حديث أبي هريرة.

(٢) رواه أحمد (رقم **٢١٧٧٤**) والطيالسي (رقم **٦٦٩**) والبزار (رقم **٢٦٠٩**) والطبراني في الكبير (رقم **٣٩٣، ٤١١**) من طريق قيس بن الربيع عن جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي عن أسامة بن زيد.

وقيس بن الربيع ضعيف من قبل حفظه، لكنه يتقوى بأحاديث الباب.

(٣) رواه البخاري (رقم **٤٣٥، ٤٤٤٣، ٥٨١٥**) ومسلم (رقم **٢٢/٥٣١**) وأحمد (رقم **١٨٨٤**) والنسائي (رقم **٧٠٣**).

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (١)، وأحمد والشيخان والنسائي:" أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"(٢)، وابن حبان عن أنس:" نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور"(٣)، وأحمد والطبراني:" إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد"(٤)، وابن سعد:" ألا إن

---

(١) رواه مسلم (رقم ٥٣٠/٢٠).

(٢) رواه البخاري (رقم ٤٢٧، ٤٣٤، ١٣٤١، ٣٨٧٣)ى ومسلم (رقم ٥٢٧/١٦) وأحمد (رقم ٢٤٢٥٢) والنسائي (رقم ٧٠٤).

(٣) رواه ابن حبان (رقم ٢٣١٥، ٢٣٢٣) وأبو يعلى (رقم ٢٧٨٨) من طريق حفص بن غياث عن أشعث وعمران بن حدير عن الحسن عن أنس به.

(٤) تقدم تخريجه بالهامش (رقم ٧٥).

من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك"(١)، وعبد الرزاق "إن من شر الناس من يتخذ القبور مساجد"(٢)، وأيضا:" كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى"(٣).

تنبيه: عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من هذه الأحاديث، ووجه أخذ اتخاذ القبر مسجدا منها واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور

---

(١) رواه ابن سعد (**١٨٥/٢** ط. العلمية) وهو عند مسلم (رقم **٢٣/٥٣٢**).

(٢) رواه عبد الرزاق (رقم **١٥٨٦**) عن عن معمر والثوري عن أبي إسحاق والحارث عن علي به.

(٣) رواعبد الرزاق (رقم **١٥٩١**) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مرسلا.

أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية: "يحذر ما صنعوا": أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا؛ واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه، وحينئذ فقوله " والصلاة إليها " مكرر إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقط، نعم إنما يتجه هذا الأخذ إن كان القبر قبر معظم من نبي أو ولي كما أشارت إليه رواية:" إذا كان فيهم الرجل الصالح" ومن ثم قال أصحابنا:" تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما"، فاشترطوا شيئين: أن يكون قبر معظم، وأن يقصد بالصلاة إليه – ومثلها الصلاة – عليه التبرك والإعظام.

وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لما علمت، وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم للقبر ،كإيقاد السرج عليه تعظيما له وتبركا به، والطواف به كذلك وهو أخذ غير

بعيد، سيما وقد صرح في الحديث المذكور آنفا بلعن من اتخذ على القبر سرجا، فيحمل قول أصحابنا بكراهة ذلك على ما إذا لم يقصد به تعظيما وتبركا بذي القبر.

وأما اتخاذها أوثانا فجاء النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تتخذوا قبري وثنا يعبد بعدي" أي لا تعظموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود له أو نحوه، فإن أراد ذلك الإمام بقوله:" واتخاذها أوثانا"، هذا المعنى اتجه ما قاله من أن ذلك كبيرة بل كفر بشرطه، وإن أراد أن مطلق التعظيم الذي لم يؤذن فيه كبيرة ففيه بعد، نعم قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله، وإبداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها.

والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه نهى عن ذلك وأمر - صلى الله عليه وسلم - بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره ".

الدليل الثالث: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال في قوله ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ﴾ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره (١)، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج "(١).

---

(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٢٢/٥٢٣ ط. دار البيان) وسعيد بن منصور في التفسير (رقم ٢٠٨٥) من طريق جرير والثوري، والفراء في

الشاهد قول مجاهد (مات فعكفوا على قبره)، فهذا العكوف لأجل أنه رجل كان ينفعهم، يلت السويق لهم، وهذا على قراءة ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ﴾.

معاني القرآن (٣/٩٧) من طريق القاسم بن معن ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر عن مجاهد به، وسنده صحيح إلى مجاهد.

(١) رواه البخاري (رقم ٤٨٥٩) عن مسلم بن إبراهيم عن أبي الأشهب عن أبي الجوزاء به.

ورواه ابن جرير في تفسيره (٢٢/٥٢٣ ط. دار البيان) من طريق آخر عن أبي الأشهب به.

ورواه ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن بن عباس:" كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه "(١).

وجه ذلك: من أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في قبره كما قال:" فعكفوا على قبره"، ومعناه: لزوم القبر بتعظيمه واعتقاد البركة والثواب والنفع ودفع الضر في لزومه فهذا معنى العكوف، وهذا العكوف على القبور يصيرها أوثانا، والعكوف".

---

(١) رواه ابن أبي حاتم (فتح الباري ٨/ ٦١٢) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٧/ ٣٥٧) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك به.

وعمرو بن مالك النكري يخطئ ويغرب، وفي تقريب التهذيب: صدوق له أوهام.

الدليل الرابع: حديث جندب عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يتوفى بخمس ليال :" ... ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك "(١).

أخبر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأن هذا هو من أعظم الفتن التي تؤدي إلى الشرك، مع فتنة أخرى هي فتنة الصور، وقد حذر -عليه الصلاة والسلام- من هاتين الفتنتين العظيمتين: فتنة القبور وفتنة الصور، وأعظمهما وأشدهما فتنة هي فتنة القبور، وفتنة الصور وسيلة إلى فتنة القبور وعبادة القبور، وحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فكيف بقبور الصالحين؟! فالأمر فيه أشد.

فهذا مقصد النهي عن الصلاة في هذه المواضع، وأن من تحرى الصلاة أو تحرى الدعاء عند هذه المواضع ورجى

---

(١) رواه مسلم (رقم ٢٣/٥٣٢).

الإجابةفيها، فإنه يكون قد اتخذها مسجدا حينما صلى عندها أو دعا عندها.

المسألة العاشرة:

بيان ما ورد في النصوص

في إزالة الأوثان والأصنام

وردت أدلة كثيرة على إزالة مظاهر الشرك، وهدم ما بني مما يعبد من دون الله، وقد ألف بعض العلماء كتبا في ذلك، ونحن نذكر هنا خلاصة الدلائل بمان يناسب المقام ويفي بالغرض.

الدليل الأول: قوله تعال عن إبراهيم عليه السلام ﴿وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصۡنَٰمَكُم بَعۡدَ أَن تُوَلُّواْ مُدۡبِرِينَ ٥٧ فَجَعَلَهُمۡ جُذَٰذًا إِلَّا كَبِيرٗا لَّهُمۡ لَعَلَّهُمۡ إِلَيۡهِ يَرۡجِعُونَ﴾ وقوله تعالى عنه عليه السلام ﴿فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمۡ فَقَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ ٩١ مَا لَكُمۡ لَا تَنطِقُونَ ٩٢ فَرَاغَ عَلَيۡهِمۡ ضَرۡبَۢا بِٱلۡيَمِينِ﴾ فقد قام الخليل عليه السلام –على قلة المناصر له– بتكسير آلهة قومه وأصنامهم ، وقد قال تعالى ﴿قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ إِلَّا قَوۡلَ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ﴾.

قال ابن جرير في تفسيره: يقول تعالى ذكره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التي ذكرناها من

مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ فإنه لا أسوة لكم فيه"(١).

واستثناء هذا الأمر وحده يدل على أن لنا فيه أسوة حسنة في تكسير أصنام قومه وإزالتها.

الدليل الثاني: قوله تعالى ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾، وفي صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً –وفي رواية صنماً– فجعل يطعنها بعود في يده ، وجعل يقول ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾(٢).

---

(١) تفسير ابن جرير (٢٨/٦٢).

(٢) رواه البخاري (رقم ٢٤٧٨) ومسلم (رقم ١٧٨١/٨٧).

قال القرطبي في تفسيره: في هذه الآية دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب عليهم "(١).

الدليل الثالث: ما جاء من طرق كثيرة من هدمه صلى الله عليه وسلم وإزالته لأصنام الجاهلية بيده، وبعثه الصحابة لكسرها، ومن هذا:ما في الصحيحين من كسره صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة للأصنام التي حول الكعبة (٢).

ومنها ما في الصحيحين من بعثه صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي مع سرية لكسر صنم (ذي الخلصة) في اليمن(٣).

---

(١) تفسير القرطبي (١٠/ ٣١٤).

(٢) رواه البخاري (رقم ٢٤٧٨) ومسلم (رقم ١٧٨١/ ٨٧).

(٣) رواه البخاري (رقم ٣٠٢٠، ٣٠٧٦) ومسلم (رقم ١٣٦٢٤٧٦/).

الدليل الرابع : مارواه مسلم عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان ،وأن يوحد الله، لا يشرك به شيء"(١).

الدليل الخامس: مارواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته" (٢).

وقوله هنا : (تمثالاً) نكرة في سياق نفي فيعم جميع التماثيل .

---

(١) رواه مسلم (رقم ٨٣٢/ ٢٩٤).

(٢) رواه مسلم (رقم ٩٦٩/ ٩٣) وأبو داود (رقم ٣٢١٨) والترمذي (رقم ١٠٤٩) والنسائي (رقم ٢٠٣١) وغيرهم.

المسألة الحادية عشرة:

بيان أن حماية التوحيد وإزلة الأوثان

أهم من رعاية مصلحة الميت أو قريبه

ولهذا أدلة نذكر منها ما يأتي:

الدليل الأول: قبر النبي دانيال عليه السلام

روى ابن إسحاق في السيرة والمغازي عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: نا أبو العالية قال لما فتخنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملنا إلى عمر بن الخطاب، فدعا له كعباً فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ فقال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها، لنعمية على الناس لا ينبشونه، قلت وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا جست عليهم برزوا بسريره فيمطرون، قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دنيال فقلت، منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة

قلت: ما كان تغير بشيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لاتبليها الأرض ولا تأكلها السباع". وسنده صحيح، أبو خلد هو خالد بن دينار البصري الخياط من رجال البخاري (١).

---

(١) رواه ابن إسحاق في المغازي (ص ٦٦).

ورواه البيهقي في الدلائل (١/ ٣٨١، ٣٨٢) عن الحاكم عن أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق به.

وأعله ابن كثير فقال (البداية والنهاية ٢/ ٤٩ ط. دار إحياء التراث): وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح، لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بنص الحديث الذي في البخاري، والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة، وقيل ستمائة وقيل ستمائة وعشرون سنة، وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال، إن كان كونه دانيال هو

المطابق لما في نفس الأمر، فإنه قد يكون رجلا آخر إما من الأنبياء أو الصالحين، ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم ".

وروى البيهقي في الدلائل (١/ ٣٩٠) عن الحاكم عن أبي بكر أحمد بن كامل القاضي عن جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان بن مسلم عن همام بن يحيى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن مطرف بن مالك أنه قال: شهدت فتح "تستر" مع الأشعري [(١٤)] ، فأصبنا قبر دانيال بالسوس... القصة.

وفيه: قال همام: فزعم فرقد، قال: فحدثني أبو تميمة أن عمر كتب إلى الأشعري أن يغسلوا دانيال بالسدر وماء الريحان، وأن يصلى عليه فإنه نبي دعا ربه أن لا يوليه إلا المسلمون.

قال همام: فأخبرني بسطام بن مسلم: أن معاوية بن قرة قال: تذاكرنا الكتاب إلى ما صار فمر علينا شهر بن حوشب، فدعوناه، فقال: على الخبير سقطتم: إن الكتاب كان عند كعب، فلما احتضر قال: ألا رجل أتمته على أمانة يؤديها. قال شهر: قال ابن عم لي يكنى أبا لبيد، فدفع

الدليل الثاني: قطع الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان

روى ابن وضاح في النهي عن البدع عن عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر" ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين نافع وعمر فإنه لم يدركه (١).

إليه الكتاب، فقال: اذهب فإذا بلغت موضع كذا وكذا فاقذفه فيه- يريد البحر- فذكر الحديث في خلاف الرجل وعلم كعب أنه لم يفعل، ثم إنه فعل، فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب فعرف أنه قد صدق، فقال: إنها التوراة كما أنزلها الله، عز وجل".

وذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٧/ ١٦٠) معلقة عن مطرف به.

فائدة: وقوله في آخر" إن لحوم الأنبياء لاتبليها الأرض" رواه أحمد (رقم ١٦١٦٢) والدارمي (رقم ١٦١٣) من حديث أوس بن أبي أوس بسند صحيح بلفظ:" إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ".

(١) رواه ابن وضاح في البدع (ص ٤٢-٤٣).

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (رقم **٧٥٤٥**) عن معاذ بن معاذ، وابن سعد في الطبقات (**٧٦/٢** ط. العلمية) عن عبد الوهاب بن عطاء كلاهما عن ابن عون عن نافع به.

ورواه الفاكهي في أخبار مكة (**٤٨/٥** رقم **٢٨٧٦**) عن حسين بن حسن المروزي عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن عمر، ليس فيه "نافع" والصواب رواية الجماعة عيسى بن يونس وعبد الوهاب بن عطاء ومعاذ بن معاذ.

وقد جزم غير واحد منهم الترمذي في سننه (**٣٩٢/١** ط. شاكر) والدارقطني في التتبيع (رقم **١١٤**) بأن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب.

وله طريق آخر معضل: رواه الفاكهي في أخبار مكة (**٤٥/٥** رقم **٢٨٧٥**) حدثنا أحمد بن سليمان ثنا زيد بن المبارك ثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى ﴿يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ قال: سمرة كانت بالحديبية"، فكانت هذه الشجرة يعرف موضعها ويؤتى هذا المسجد، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبلغه أن الناس يأتونها

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان:" فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين، من شجرة، أو عمود، أو وثن، أو قبر، أو خشبة، أو غير ذلك، والواجب هدم ذلك كله، ومحو أثره كما أمر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليا رضى الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. كما روى مسلم فى صحيحه عن أبى الهياج الأسدى. قال: قال لى على رضى الله عنه:" ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أن لا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته "(١).

ويصلون عندها فيما هنالك ويعظمونها؛ فرأى أن ذلك من فعلهم حدث".

(١) إغاثة اللهفان (١/ ٣٧٩).

وبهذا ينتهي ما أردت كتابته في هذه البحث المختصر، وكان ذلك يوم الثلاثاء الثاني عشر من ذي القعدة لعام **١٤٤٢**هـ والموافق للثاني والعشرين من يونيو لعام **٢٠٢١**م بمدينة نيروبي – كينيا.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي